



La obra que se va a abordar es un centro deportivo que por su naturaleza y configuración es susceptible de explotación económica en una triple vertiente. En primer lugar, a través de la explotación de las actividades deportivas que se imponen al concesionario como obligaciones del contrato y que constituyen el programa deportivo mínimo del centro deportivo. En segundo lugar, a través de la realización de otras actividades de naturaleza deportiva que puedan ser ofertadas por el concesionario durante la explotación de la obra. Y, en tercer lugar, y conforme al artículo 260 LCSP, mediante la explotación de otras zonas para la ejecución de actividades complementarias, comerciales o industriales que sean necesarias o convenientes por la utilidad que prestan a los usuarios de las obras y que sean susceptibles de un aprovechamiento económico diferenciado, siempre dentro de los parámetros urbanísticos que determinan los usos susceptibles de implantación en la parcela.

Nos encontramos por tanto ante la realización de unas obras que cumplen con el requisito de que son susceptibles de explotación económica en su totalidad por lo que la retribución del contratista por la realización de las obras se instrumentará mediante su explotación.

Además, el contrato de concesión de obra cuenta en este caso con las ventajas que se previeron en el estudio de viabilidad:

- Mantenimiento de la titularidad de la instalación.
- Posibilidad de implementar controles en la ejecución de la obra y su explotación
- Mayor sencillez en la gestión de servicios y suministros.
- Mayor capacidad de adaptación a las nuevas tendencias en materia de deporte.
- Gestión de los recursos humanos por parte del concesionario dentro de las exigencias establecidas en el contrato, lo que permite una mayor flexibilidad en la cobertura de bajas y ausencias.
- Menores costes en bienes, servicios.
- Menores costes en recursos humanos.
- La obra se ejecuta a "riesgo y ventura" del contratista.
- El riesgo operacional de la explotación corre por cuenta del concesionario.
- Las menores desviaciones en los plazos.
- Las menores desviaciones en los presupuestos.
- La mayor facilidad de introducción de incentivos que fomenten una mejor calidad de servicio y la innovación.

Codificación CPV propuesta:

- 45212200-8 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
- 45212212-5 - Trabajos de construcción de piscinas
- 45212220-4 - Trabajos de construcción de instalaciones polideportivas
- 45212222-8 - Trabajos de construcción de gimnasios
- 45212225-9 - Trabajos de construcción de polideportivos
- 92600000-7 - Servicios deportivos
- 92610000-0 - Servicios de explotación de instalaciones deportivas
- 92620000-3 - Servicios relacionados con los deportes

No división en lotes el objeto del contrato:

Se propone la no división en lotes del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 99.3 de la LCSP, por los siguientes motivos, que complementa a los motivos que recoja el PCPA:



- La prestación se incardina en un único objeto y CPV, por tanto, de una única unidad funcional, la Concesión de Obras , la cual incluye la posterior explotación de las mismas y la prestación de los servicios descritos en la presente memoria, en consecuencia la ejecución del objeto por diferentes empresarios no es viable ya que no tienen carácter independiente, y por ejemplo en el hipotético caso de que algún lote quedara desierto, el contrato en su conjunto no podría cumplir la función técnica para la que ha sido diseñado.
- La unidad funcional del contrato está definida para obtener como resultado la mayor eficiencia, coherencia, coordinación y homogeneidad en la ejecución del contrato, resultantes del tratamiento unitario del contrato. El mismo ha sido desarrollado, y diseñado en función de un planteamiento unitario de viabilidad que conlleva únicas responsabilidades en supuestos de negligencia o de mala praxis en la ejecución del contrato y que serían de difícil concreción e imputación, si éste se dividiera en lotes.

Antecedentes:

En los últimos años, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de fomentar la práctica deportiva como herramienta esencial para contrarrestar los efectos del estilo de vida sedentario de nuestra sociedad. Esta realidad implica la necesidad de dotar a los municipios de centros deportivos orientados al ocio, la salud y el bienestar, concebidos como espacios multifuncionales, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de la ciudadanía.

En este sentido, el desarrollo de nuevas infraestructuras deportivas municipales en Camas se considera una prioridad dentro de la estrategia urbana del Ayuntamiento, como medio para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, consolidar hábitos de vida activa y reforzar la cohesión social en los diferentes núcleos del municipio.

El respaldo normativo a esta política de impulso del deporte se encuentra recogido en el artículo 43.3 de la Constitución Española, que establece que “los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

Además, la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, refuerza este mandato al declarar el deporte y la actividad física como actividad esencial y reconocer el derecho de todas las personas a su práctica en condiciones de igualdad.

Asimismo, el artículo 25.2.I) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a los municipios competencias propias en materia de instalaciones deportivas y actividades relacionadas con la ocupación del tiempo libre, encuadrando esta actuación dentro del marco competencial que corresponde al Ayuntamiento de Camas.

Con la ejecución de este contrato de concesión de obras se prevé dotar al municipio de Camas de una red moderna y equilibrada de equipamientos deportivos, con nuevos espacios, mejorando significativamente la oferta deportiva existente. Se facilitará así el acceso generalizado de la población a la práctica deportiva regular, con los beneficios que ello conlleva desde una perspectiva social, educativa, sanitaria y económica.

La presente memoria justificativa tiene como finalidad reunir, en un único



documento, las argumentaciones y fundamentos técnicos, jurídicos y funcionales que sustentan la promoción de este expediente de contratación. Esta memoria no incorpora el análisis económico-financiero, que ha sido elaborado como documento específico independiente, dada la singularidad del modelo concesional adoptado y con el fin de permitir una evaluación más precisa y detallada de la viabilidad del proyecto.

Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato

Las formas de gestión de las prestaciones públicas municipales están contenidas en la legislación sobre régimen local. Concretamente, el artículo 85.2 de la 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL) determina que los servicios públicos de competencia local podrán gestionarse de forma directa e indirecta. Dentro de las primeras se incluye tanto la gestión por la propia Entidad local, esto es, a través de sus servicios administrativos carentes de gestión diferenciada, como a través de organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales y sociedades mercantiles locales cuyo capital social sea íntegramente de titularidad pública. Por su parte, la gestión indirecta, que es ahora objeto de análisis, tiene lugar mediante contrato público regulado por la legislación sectorial.

Advierte la LBRL que los servicios públicos de competencia local siempre habrán de gestionarse de la forma más “sostenible y eficiente” de entre las expuestas. En este sentido, el artículo 85.2 LBRL exige que la forma de gestión sea la más sostenible y eficiente.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), tiene como objetivos garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.

Por ello, a tenor de lo expuesto y en base a la obtención de recursos económicos en el mercado, la gestión indirecta propuesta es el modelo gestor que permite cumplir con mayor eficiencia los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y asignación eficiente del gasto público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Este tipo de gestión indirecta se produce cuando se asume por una persona física o jurídica diferente a la entidad pública, la gestión de la prestación, atendiendo para ello a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y demás normas que la desarrollan o complementan. En este caso, debido a que la entidad pública continúa siendo la titular, deberá fiscalizar la actuación del gestor y ejercitar todas las potestades inherentes a dicha condición conforme a la Ley.

En definitiva, el contrato se considera idóneo considerando su finalidad que no es otra que la construcción de las obras del Centro Deportivo a cambio de su explotación económica durante 20 años, incluyendo la recuperación de las inversiones y un rendimiento sobre el capital.

Objeto del contrato (art. 99 LCSP):

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la redacción de



proyecto, dirección, construcción y explotación de la obra pública

**2. Presupuesto
Base de Licitación
y Valor Estimado
(art. 100, 101 y 116
LCSP).**

Presupuesto Base de Licitación:

- BASE: 7.500.00 €
- IVA: Exento
(Al tratarse de una concesión de interés general, con riesgo transferido, sin contraprestación alguna, las aportaciones públicas tienen carácter de ayudas o subvenciones sin IVA, porque no hay operación sujeta al impuesto, conforme al art. 7.8 Ley IVA, modificado por LCSP)
- **TOTAL: 7.500.000 €**

Aportaciones públicas a la Construcción	2.500.000 €
Aportaciones públicas a la Explotación	5.000.000 €
Aportaciones públicas a las explotación por año	250.000 €/año
Aportación Pública Total	7.500.000 €

Justificación PBL (art. 100 LCSP)

Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Para la determinación del Presupuesto Base de la Licitación se ha tenido en cuenta tanto el Estudio de Viabilidad como el anteproyecto de construcción y explotación de las obras, aprobados por el Ayuntamiento de Camas, con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión las obras del Centro Deportivo. Según el estudio de viabilidad el contrato origina gastos para el Ayuntamiento, por cuanto, y con el objeto de garantizar la estabilidad financiera del concesionario, promoviendo la sostenibilidad económica de la instalación y asegurando la accesibilidad del servicio a la comunidad, se prevé el establecimiento de ayudas o aportaciones públicas tanto a la construcción como a la explotación. El resultado final del importe de las ayudas públicas ha sido tras las consideraciones realizadas por la Oficina Nacional de Evaluación en su informe n.º 26006, de marzo de 2026, las cuales ha sido aceptadas por el Ayuntamiento en Pleno, en su sesión celebrada con carácter ordinario el día 25 de marzo de 2026.

Valor Estimado del Contrato: 40.753.916,10 €

Valor estimado contrato	Importe
Ingresos estimados	40.753.916,10 €
Aportaciones públicas	

Justificación (art. 101 LCSP)

El valor estimado del contrato se ha calculado conforme prescribe el artículo 101 LCSP para los contratos de concesión de obra.

En primer lugar, conforme al apartado 1.b) se ha tomado el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que, según las



estimaciones realizadas, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del contrato como contraprestación por las obras objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras.

Dicha cifra tiene en cuenta los costes derivados de la aplicación del Convenio Colectivo vigente aplicable además de los costes derivados de la explotación de la obra. No se ha tenido en cuenta, por no estar previsto en el PCAP la prórroga ni la modificación del contrato.

Respecto a las normas especiales para los contratos de concesión de obra que prevé el apartado 3 del artículo 101 LCSP se hace constar expresamente que en el presente caso no procede, por no estar previstos, aplicar al cálculo del valor estimado los conceptos mencionados en dicho precepto.

En cuanto a la justificación del mecanismo obtenido para la obtención de la cifra global de negocio se acude a la Resolución de 10 de febrero de 2021 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios, (BOE de 13 de febrero de 2021), con vigencia desde el 16 de febrero de 2021, en cuyo artículo 34.1 se determina que:

“El importe neto de la cifra de negocios que aparece en las partidas A)1 y 1 de las cuentas de pérdidas y ganancias de los modelos normal y abreviado incluidos en el Plan General de Contabilidad, se determinará deduciendo del importe de la contraprestación por la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de cualquier descuento, devolución, reducción en el precio, incentivo o derecho entregado al cliente (sería el caso de vales, puntos de descuento o cupones), así como el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con los mismos, que deban ser objeto de repercusión.”

Por su parte, el apartado 2 del referido artículo establece los componentes positivos de la cifra de negocios:

“Se incluirán como componentes positivos el importe de la contraprestación a la que la empresa espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes y servicios comprometidos derivados de contratos con clientes, así como otros ingresos no derivados de contratos con clientes que constituyan la actividad o actividades ordinarias de la empresa. Se entiende por actividad ordinaria aquella que realiza la empresa regularmente y por la que obtiene ingresos de carácter periódico.” En cuanto a los componentes negativos de la cifra de negocios que se definen en el apartado 3 del artículo 34, no opera en el presente contrato ninguno de ellos.

Finalmente, tomando en consideración los conceptos excluidos de la cifra de negocios que aparecen en el artículo 34.4, ha sido excluido el IVA.

En conclusión, el importe neto de la cifra de negocios del presente contrato se correspondería con los ingresos, IVA excluido, que obtenga la empresa adjudicataria por la prestación de servicios deportivos y de otros servicios y actividades complementarias durante los 22 años de vigencia del contrato, los cuales ascienden a 40.753.916,10 €.

El VEC incluye el importe neto de la cifra de negocios (sin IVA) que se estima generará el concesionario durante toda la duración de la concesión (ingresos totales por explotación) más cualquier pago público (ayudas a construcción y



	explotación). Por tanto, el VEC ha incluido todos los flujos de ingresos del concesionario, incluidos los pagos de la Administración (ayudas).
3. Determinación del precio (art. 102 LCSP)	
4. Régimen de financiación del Ayuntamiento de Camas	
5. Revisión de Tarifas	Se ha contemplado la posibilidad de actualizar las tarifas por parte del concesionario desde el quinto año de concesión aplicando un incremento anual del 2%.
6. Período de Ejecución / Duración / Prórrogas (art. 29 LCSP)	Plazo de duración: El plazo de duración del contrato, que respeta el límite máximo previsto en el artículo 29.6.a) de la LCSP, se ha establecido teniendo en cuenta la singularidad del objeto contractual que se integra por la ejecución de una obra y la explotación de la misma para retribuir al concesionario por la financiación de la misma. Así el plazo de duración establecido en el PCAP, tomando el Informe n.º 26006 de la Oficina Nacional de Evaluación, de marzo de 2026, responde al plazo que se calcula razonable para que el concesionario recupere las inversiones iniciales y las realizadas durante la vida de la concesión junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos. Detalle del plazo de duración del contrato: Plazo máximo para la elaboración del proyecto de las obras: 6 meses Plazo para la ejecución de las obras: 18 meses. Plazo máximo de explotación de las obras: 20 años. Duración total máxima del contrato: 22 años Prórrogas: Sin posibilidad de prórrogas.
7. Documentos adjuntos	(X) Estudio de Viabilidad (X) Anteproyecto de construcción y explotación de las obras (X) Memoria explicativa del objeto del proyecto de contratación (X) Informe n.º 26006 de la Oficina Nacional de Evaluación (X) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
8. Informe de Insuficiencia de medios (art. 30.3 LCSP)	No procede



2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

1. Elección del procedimiento de Adjudicación (art. 116 y 131 LCSP)

Abierto, Sujeto a Regulación Armonizada, Sujeto a Recurso Especial en Materia de Contratación, con varios criterios de adjudicación.

Justificación: Se acude al procedimiento abierto, garantizando así los principios de publicidad, concurrencia y transparencia. Asimismo, el contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada al superar el valor estimado la cantidad de 5.404.000 euros establecida para los contratos de concesión de obras en el artículo 20.1 de la LCSP. Además, el contrato se encuentra sujeto a recurso especial en materia de contratación al superar el valor estimado la cantidad de 3.000.000 € establecida para los contratos de concesión de obras en el artículo 44.1.c) de la LCSP.

Órgano competente para resolver el Recurso Especial en Materia de Contratación: Tribunal Administrativo de Recursos Especiales de la Junta de Andalucía (c/ Barcelona nº 4-6 , CP41001 Sevilla).

2. Tramitación del expediente

Tramitación del expediente

☒ **Ordinaria**

☐ Urgente (art. 119 LCSP)

Tramitación del gasto (art. 117 LCSP):

☒ **Ordinaria**

☐ Anticipada

Adjudicación sometida a condición suspensiva:

☐ NO

☐ SÍ

- Tramitación anticipada (contrato cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente)
- Contrato cuya financiación depende de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada.

3. Criterios de adjudicación: (116.4 c, 145 y 146 LCSP).

De acuerdo con el artículo 145 de la Ley 9/2017, de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), para la adjudicación del presente contrato se ha establecido una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

Los criterios utilizados son tanto no evaluables mediante cifras o porcentajes como evaluables mediante cifras o porcentajes.

	TIPO DE CRITERIOS	PUNTUACIÓN
A	Criterios matemáticos	55
B	Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor	45

Los criterios utilizados y su justificación son los siguientes:

A. CRITERIOS MATEMÁTICOS

En el Sobre C los licitadores deberán incluir la documentación relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas, así como aquella otra documentación que, de conformidad con lo previsto en el presente pliego y en el artículo 250 de



la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, deba integrar el contenido de la proposición en relación con los extremos económicos y temporales de la concesión.

Las ofertas presentadas serán estudiadas y valoradas según los criterios siguientes:

CRITERIOS	PUNTUACIÓN
CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICOS	55
1. Reducción de la aportación municipal a la inversión	25
2. Reducción de la aportación municipal a la explotación	20
3. Reducción Plazo entrega de proyecto y ejecución de las obras	5
4. Reducción del plazo de la explotación	5

DETALLE DE LOS CRITERIOS MATEMÁTICOS

Criterio 1: Reducción de la aportación municipal a la inversión

Se valora la disminución de la financiación pública inicial requerida para la obra. Se premiará la oferta que asuma con medios propios una mayor parte de la inversión. Se asignará una puntuación máxima a la mejor oferta, calculándose la puntuación de las restantes, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$POi = MaxP \times \frac{AMI - Oi}{AMI - MO}$$

siendo

$$MO = AMI - RM$$

$$Oi = AMI - Ri$$

Dónde:

POi: Puntuación de la oferta a valorar i.

MaxP: Puntuación máxima que puede obtenerse en el criterio

AMI: Aportación Municipal Máxima a la Inversión= 2.500.000 €

Ri: Reducción de la aportación municipal a la inversión de la Oferta i a valorar

RM: Mejor reducción a la aportación municipal a la inversión

MO: Mejor Oferta;

Oi: Oferta i que se trata de valorar.

Criterio 2. Reducción de la aportación municipal a la explotación

Se valora la menor aportación municipal anual necesaria para operar la



instalación. Se asignará una puntuación máxima a la mejor oferta, calculándose la puntuación de las restantes, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$POi = MaxP \times \frac{AME - Oi}{AME - MO}$$

siendo

$$MO = AME - RM$$

$$Oi = AME - Ri$$

Dónde:

POi: Puntuación de la oferta a valorar i.

MaxP: Puntuación máxima que puede obtenerse en el criterio

AME: Aportación Municipal Máxima anual a la Explotación = 250.000 €

Ri: Reducción de la aportación municipal anual a la explotación de la Oferta i a valorar

RM: Mejor reducción a la aportación municipal a la explotación

MO: Mejor Oferta;

Oi: Oferta i que se trata de valorar.

Criterio 3. Reducción de los Plazos de entrega de proyecto y ejecución de las obras

Se valora el menor plazo de construcción ofertado (dentro de límites razonables), fomentando una apertura más temprana de la instalación, con indicación expresa de los siguientes aspectos:

Entrega del Proyecto (plazo previsto en pliegos)	<i>6 meses</i>
<i>Reducción en 1 mes</i>	2,5 PUNTOS
<i>Reducción en 2 meses</i>	5 PUNTOS

Ejecución de obras (plazo previsto en pliegos)	
<i>Reducción en 3 mes</i>	



	Reducción en 6 meses

Será imprescindible presentar junto con la oferta el correspondiente justificación técnica que fundamente y acredite correctamente la viabilidad de esta reducción de plazos. La falta de presentación de este documento no dará lugar a ningún trámite de subsanación e implicará la valoración con 0 puntos a este criterio

Criterio 4. Reducción del Plazo de duración de la explotación

Se valora la reducción del tiempo de explotación ofertado respecto al máximo previsto, de modo que la instalación revierta antes al Ayuntamiento. **Deberá acompañarse la correspondiente justificación del valor ofertado vinculado al sistema de financiación de la concesión. La falta de presentación de este documento no dará lugar a ningún trámite de subsanación e implicará la valoración con 0 puntos a este criterio.**

Se asignará una puntuación máxima a la mejor oferta, calculándose la puntuación de las restantes, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$POi = MaxP \times \frac{PME - Oi}{PME - MO}$$

siendo

$$MO = PME - RM$$

$$Oi = PME - Ri$$

Dónde:

POi: Puntuación de la oferta a valorar i.

MaxP: Puntuación máxima que puede obtenerse en el criterio

PME: Plazo máximo de la explotación= 23 años=276 meses

Ri: Reducción del plazo de explotación de la Oferta i a valorar

RM: Mejor reducción del plazo de explotación



MO: Mejor Oferta; menor plazo de concesión

Oi: Oferta i que se trata de valorar. Plazo que se valora

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA CONCESIÓN (art. 250.1.d.4º)

Dado que las tres variables plan financiero + reducción de plazos + reducción de ayudas no son elementos independientes, sino que forman un conjunto interdependiente que garanticen la viabilidad, la objetividad de la valoración y el equilibrio económico-financiero del contrato, con objeto de comprobar la coherencia global entre las reducciones ofrecidas y el modelo financiero, la razonabilidad de las hipótesis de demanda, el adecuado reparto de riesgos, la solvencia del plan frente a escenarios de baja demanda, **en el sobre C, junto con las ofertas, se incluirán, como documento independiente y obligatorio, un Plan económico-financiero completo** que contendrá, como mínimo, los siguientes extremos (art. 250.4 LCSP):

- a) Sistema de tarifas propuesto, desglosado por tipología de usuario y periodos.
 - b) Inversión total y plan de inversiones desglosado por anualidades.
 - c) Costes de explotación detallados (fijos y variables) con hipótesis y fuentes.
 - d) Cálculo de la TIR o tasa interna de retorno estimada, acompañado del modelo financiero completo en formato Excel editable.
 - e) Obligaciones de pago y gastos financieros estimados.
- El Plan deberá incorporar, asimismo, un análisis de sensibilidad ante variaciones de la demanda ($\pm 20\%$) y deberá identificar expresamente los umbrales mínimo y máximo de rendimientos de la zona comercial a los que se refiere el art. 250.

B. CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

Para la elaboración de las Ofertas Técnicas se seguirán las siguientes directrices:

- a) Debe contener la documentación que tendrá que ser evaluada según los criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor, por lo que el índice ha de seguir estrictamente el orden que marcan dichos criterios que serán objeto de puntuación independiente.
- b) La valoración de las ofertas se realizará de conformidad con la documentación presentada otorgándose a la mejor oferta la máxima puntuación en cada uno de los apartados y de forma proporcional a sus propuestas al resto de licitadores. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios de adjudicación indicados o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate, sin perjuicio de la valoración del resto de documentos.
- c) Para la valoración de los criterios se efectuará un estudio comparativo de las ofertas presentadas. Según la cláusula 17.B del PCAP tipo la distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de valoración enunciados, atribuyéndole la calificación de:

Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas e innovadoras.

Buena: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento



a valorar sea detallado, y se propongan algunas medidas de actuación precisas e innovadoras.

Regular: cuando se limite a un somero estudio de los servicios y/o se realicen aportaciones de actuación escasas y/o poco precisas.

Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los mínimos exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato.

Muy mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima de los mínimos exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato.

d) Corresponderá la máxima puntuación en la valoración de cada aspecto a la oferta que reciba la calificación de “muy buena”; de la máxima a $\frac{3}{4}$ de esa puntuación, a la considerada como “buena”; de $\frac{3}{4}$ a la mitad, a la calificada como “regular”; de la mitad a $\frac{1}{4}$ de los puntos, a la calificada como “mala”, y cero puntos a la calificada como “muy mala”. El informe de valoración detallará los motivos que en cada oferta y en cada aspecto merecen una u otra calificación, haciendo especial mención, en su caso, a la incorporación de métodos, procesos, sistema o productos especialmente innovadores.

e) Cada uno de los criterios que se indican, llevará asociada su puntuación correspondiente, siendo necesario alcanzar al menos un umbral mínimo del 50% sobre el total de estos criterios. Aquel licitador que no alcance esa puntuación mínima quedará excluido del proceso de adjudicación.

f) Deberá especificarse qué parte o partes en concreto revisten la consideración de confidenciales. No se admitirán declaraciones de confidencialidad genéricas referidas a la totalidad de los documentos de la oferta técnica (véase al respecto la doctrina del TARC recogida recientemente en la Resolución 58/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales).

g) Se excluirán del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen referencias a precios u otra información económica de cualquier tipo sobre el contrato así como información referente a los criterios de adjudicación evaluables a través de fórmulas matemáticas.

h) La Memoria Técnica pasará a formar parte del contrato.

En la elaboración de la Memoria Técnica se deberán, de manera imprescindible, seguir las siguientes instrucciones:

En la elaboración de la Memoria Técnica se deberán, de manera imprescindible, seguir las siguientes instrucciones:

1. Estructura de la documentación técnica. La documentación técnica incluida en el Sobre B deberá presentarse en formato PDF, debidamente indexada, ordenada e identificada, y se estructurará necesariamente en los siguientes tres documentos independientes:

a) Anteproyecto. Servirá de base para la valoración de los criterios correspondientes a la fase de obra relativos a:

- Criterio 1. Calidad arquitectónica, técnica y funcional del anteproyecto.
- Criterio 2. Sostenibilidad, eficiencia y soluciones constructivas.

En cuanto a su contenido, estructura, condiciones de presentación, formato, documentación gráfica, cómputo y extensión máxima, se estará a lo dispuesto en la cláusula 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Plan de control y aseguramiento de la calidad de la obra. Servirá de base para



la valoración del siguiente criterio:

- Criterio 3. Plan de control y aseguramiento de la calidad de la obra.

Este documento tendrá carácter independiente del Anteproyecto y deberá presentarse con una extensión máxima de 10 páginas tamaño A4, con tamaño de letra no inferior a 10 puntos e interlineado 1,5.

c) Proyecto de explotación. Servirá de base para la valoración de los criterios correspondientes a la fase de explotación, relativos a:

- Criterio 4. Proyecto de gestión, organización del servicio y seguimiento con el Ayuntamiento.
- Criterio 5. Equipamiento deportivo.
- Criterio 6. Mantenimiento, conservación y operatividad.
- Criterio 7. Plan de implantación inicial, comunicación, marketing y fidelización.

Este documento deberá estructurarse en apartados diferenciados coincidentes con cada uno de los criterios anteriores, respetando en cada caso la extensión máxima prevista para cada uno de ellos.

2. Orden de la documentación. La documentación técnica deberá seguir estrictamente el orden de los criterios sujetos a juicio de valor. Aquella documentación que no respete dicho orden, que no permita identificar con claridad el criterio al que corresponde o que se incorpore fuera del apartado que le resulte propio, no será objeto de valoración.

3. Reglas de presentación. Los documentos correspondientes al Plan de control y aseguramiento de la calidad de la obra y al Proyecto de explotación deberán redactarse en formato A4, con tamaño de letra no inferior a 10 puntos e interlineado 1,5.

En caso de presentación de planos o documentación gráfica complementaria distinta de la integrante del Anteproyecto, esta se entregará en tamaño DIN A-3 doblado en tamaño A-4.

En caso de presentación de fotografías, estas deberán presentarse en color.

4. Extensión máxima. La extensión máxima de la documentación técnica será la prevista específicamente para cada documento o criterio en la tabla de criterios sujetos a juicio de valor. En el caso del Anteproyecto, se estará exclusivamente a lo dispuesto en la cláusula 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Para la evaluación técnica de esta documentación se tendrán en cuenta los criterios y subcriterios técnicos que se indican a continuación, con la ponderación que se señala:

DETALLE DE LOS CRITERIOS SUJETOS A JUICIOS DE VALOR: (45 PUNTOS)

Fase obra				
N.º	Criterio	Puntuación Máxima	Documento	Extensión máxima
1	Calidad arquitectónica, técnica y funcional del anteproyecto	13,50 puntos	Anteproyecto	Conforme a la cláusula correspondiente del PPTP



2	Sostenibilidad, eficiencia y soluciones constructivas	8,10 puntos	Anteproyecto	Conforme a la cláusula correspondiente del PPTP
3	Plan de control y aseguramiento de la calidad de la obra	5,40 puntos	Documento independiente	10 páginas A4
Fase de Explotación				
4	Proyecto de gestión, organización del servicio y seguimiento con el Ayuntamiento	5,00 puntos	Proyecto de explotación	14 páginas A4
5	Equipamiento deportivo	5,00 puntos	Proyecto de explotación	14 páginas A4
6	Mantenimiento, conservación y operatividad	5,00 puntos	Proyecto de explotación	14 páginas A4
7	Plan de implantación inicial, comunicación, marketing y fidelización	3,00 puntos	Proyecto de explotación	10 páginas A4

Desarrollo de los criterios sujetos a juicio de valor

1. Calidad arquitectónica, técnica y funcional del anteproyecto

1. Puntuación máxima: 13,50 puntos
2. Documento: Anteproyecto
3. Extensión máxima: Conforme a la cláusula correspondiente del PPTP

Se valorará la calidad global de la propuesta arquitectónica presentada, su adecuación técnica y su funcionalidad para el correcto desarrollo del servicio objeto de la concesión.

En particular, se valorará la calidad de la implantación de la propuesta en la parcela y su relación con el entorno, la racionalidad de la ordenación general planteada, la adecuada distribución de espacios y áreas funcionales, la claridad y eficiencia de accesos, recorridos y comunicaciones internas, la adecuación del edificio a los usos deportivos, complementarios y de servicio, así como la coherencia entre la solución arquitectónica propuesta, el programa funcional y las necesidades de explotación futura.

Asimismo, se valorará la integración urbana, compositiva y volumétrica de la propuesta, así como la calidad técnica global de la solución proyectada. No se valorará únicamente la calidad formal o estética del diseño, sino su capacidad real para dar respuesta de manera funcional, técnica y ordenada al futuro funcionamiento del centro.

2. Sostenibilidad, eficiencia y soluciones constructivas

1. Puntuación máxima: 8,10 puntos
2. Documento: Anteproyecto



3. Extensión máxima: Conforme a la cláusula correspondiente del PPTP

Se valorará la incorporación de medidas y soluciones que mejoren la sostenibilidad de la actuación, la eficiencia del edificio y la racionalidad técnica de los sistemas constructivos propuestos.

En particular, se valorará la incorporación de estrategias pasivas de ahorro y eficiencia energética, la idoneidad de las soluciones constructivas adoptadas desde el punto de vista técnico y funcional, la racionalidad en la elección de materiales y sistemas, la durabilidad y facilidad de conservación de las soluciones planteadas, la previsión de medidas que favorezcan la reducción de consumos energéticos e hídricos y la coherencia entre diseño arquitectónico, instalaciones y comportamiento energético del edificio.

Igualmente, se valorará la contribución de la propuesta a una explotación futura más eficiente y sostenible, así como la adecuada justificación de las medidas planteadas, su viabilidad real y su coherencia con el conjunto del anteproyecto.

3. Plan de control y aseguramiento de la calidad de la obra

1. Puntuación máxima: 5,40 puntos
2. Documento: Plan de control y aseguramiento de la calidad de la obra
3. Extensión máxima: 10 páginas A4

Se valorará la calidad, claridad, grado de desarrollo y aplicabilidad del sistema propuesto para garantizar el adecuado control de la ejecución de la obra y el aseguramiento de su calidad.

En particular, se tendrá en cuenta la metodología de control de la ejecución, la identificación de hitos, fases y puntos críticos de control, la organización interna del aseguramiento de la calidad, la trazabilidad de materiales, unidades de obra y procesos de ejecución, los mecanismos de supervisión, verificación y corrección de incidencias, la coordinación con la dirección facultativa y con el Ayuntamiento, así como las medidas previstas para evitar desviaciones de plazo, calidad o coste.

4. Proyecto de gestión, organización del servicio y seguimiento con el Ayuntamiento

1. Puntuación máxima: 5,00 puntos
2. Documento: Proyecto de explotación
3. Extensión máxima: 14 páginas A4

Se valorará la calidad del modelo de gestión propuesto para la explotación del centro, la organización general del servicio y los mecanismos de relación, seguimiento y reporte con el Ayuntamiento.

En particular, se valorará la claridad del modelo organizativo, el organigrama funcional y la distribución de funciones y responsabilidades, la suficiencia y coherencia de la estructura de gestión, la propuesta de actividades y servicios, tanto en espacios de agua como en seco, la programación general inicial del servicio, la organización de la atención a usuarios y los procedimientos de coordinación interna.

Asimismo, se valorarán los sistemas de control de la explotación, la propuesta de indicadores de actividad, uso y rendimiento, la periodicidad y contenido de los reportes al Ayuntamiento y las herramientas que permitan a éste disponer de información actualizada e integral sobre el funcionamiento del contrato, incluidos



los datos de uso, explotación y mantenimiento. Se valorará que la propuesta sea realista, ordenada, operativa y útil para el adecuado control municipal del contrato.

5. Equipamiento deportivo

1. Puntuación máxima: 5,00 puntos
2. Documento: Proyecto de explotación
3. Extensión máxima: 14 páginas A4

Se valorará la adecuación, calidad, funcionalidad y coherencia del equipamiento deportivo que se proponga adscribir al servicio.

En particular, se valorará la suficiencia del equipamiento en relación con los usos previstos, la variedad y adecuación de las dotaciones, la calidad técnica y funcional de las máquinas, aparatos y elementos ofertados, la distribución y localización del equipamiento dentro de la instalación, así como la coherencia entre el equipamiento propuesto y la oferta deportiva planteada.

Igualmente, se valorará la versatilidad y capacidad de adaptación a distintos perfiles de usuario, la previsión de reposición, actualización o mejora y el sistema previsto para su conservación y mantenimiento, ya sea mediante medios propios o mediante servicios especializados. Se valorará que el equipamiento no se limite a una mera enumeración, sino que responda a una lógica funcional y operativa clara.

6. Mantenimiento, conservación y operatividad

- Puntuación máxima: 5,00 puntos
- Documento: Proyecto de explotación
- Extensión máxima: 14 páginas A4

Se valorará la calidad y completitud del plan de mantenimiento y conservación de la instalación, así como su aptitud para garantizar la operatividad continuada del centro.

En particular, se valorará la estructura general del plan de mantenimiento, la diferenciación entre mantenimiento preventivo, correctivo y, en su caso, predictivo, las periodicidades previstas, la identificación de tareas y elementos objeto de mantenimiento, la organización de medios humanos y materiales, la formación y cualificación del personal adscrito, los protocolos de actuación ante averías o incidencias y los servicios externos especializados que se prevea subcontratar.

Asimismo, se valorarán las medidas orientadas a garantizar la continuidad del servicio y los sistemas de control del estado de conservación de las instalaciones y equipos. Se valorará especialmente el carácter operativo del plan y su adecuación a un equipamiento deportivo de estas características.

7. Plan de implantación inicial, comunicación, marketing y fidelización

- Puntuación máxima: 3,00 puntos
- Documento: Proyecto de explotación
- Extensión máxima: 10 páginas A4

Se valorará la calidad de la propuesta relativa a la puesta en marcha inicial del



servicio y a las acciones orientadas a la captación, comunicación y fidelización de usuarios.

En particular, se valorará la planificación de la fase de arranque e implantación inicial, la secuencia y organización de actuaciones previas a la apertura, las medidas de comunicación del inicio del servicio, las acciones de captación de usuarios en la fase inicial, la estrategia básica de marketing asociada a la puesta en funcionamiento y las medidas orientadas a la fidelización y mantenimiento de usuarios durante la explotación.

Se valorará la coherencia entre las acciones propuestas, su realismo, su aplicabilidad práctica y su adecuación a las características del centro y de la demanda previsible.

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS, DE SU VALORACIÓN Y DE LA FÓRMULA:

Se pondera los criterios matemáticos con una mayor puntuación (55 puntos) con respecto a los criterios sujetos a juicio de valor (45 puntos), midiendo la capacidad económica del concesionario de hacer frente a la concesión, y su capacidad de asumir el riesgo operacional, si bien la diferencia en la ponderación entre ambos tipos de criterios no es altamente significativa.

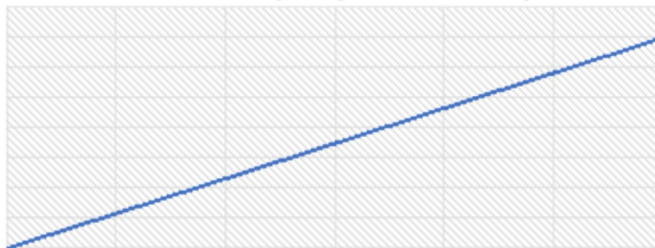
En relación a utilizar criterios sujetos a juicio de valor para adjudicar el contrato a la empresa que realice la oferta más ventajosa, se ha tomado en consideración el criterio señalado por la Fundación ¿Hay Derecho? y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en sus «Propuestas para la Regeneración Municipal», del año 2015: *“Los criterios de valoración evaluables mediante juicios de valor no serán utilizados salvo en los supuestos en los que, ni por sí ni con el auxilio técnico de otras Entidades o de terceros, puedan definirse adecuadamente las prestaciones y deban ser determinadas con la colaboración de los licitadores”*. Opinamos, por tanto, que el escenario que plantea este contrato sí requiere de la participación de los licitadores, quienes, a través de sus ofertas técnicas en realidad, están perfilando los detalles de las prestaciones a las que se van a someter. Reviste aquí gran importancia el Anteproyecto que presente para si resulta ser adjudicatario elabore su Proyecto de Obras. En la construcción de estos criterios se ha diferenciado entre los criterios para valorar la fase de construcción como criterios para valorar la fase de explotación.

En relación con los criterios matemáticos, para puntuar la mayoría de ellos se utilizan fórmulas matemáticas basadas en un sistema proporcional lineal, conforme a las recomendaciones de los OCEX y las Juntas Consultivas de Contratación (RTARCCYL 39/2015, de 9 de abril de 2015; ATACP Madrid 173/2014, de 8 de octubre). Apuntamos que los criterios matemáticos establecidos vienen señalados en el artículo 250.1.d) de la LCSP.

La línea de tendencia de la fórmula proporcional se expresa de la siguiente manera:



Línea de tendencia expresa por la fórmula empleada



Apuntamos también que la LCSP (145.3) mantiene la necesidad de que concurra más de un criterio de adjudicación en la adjudicación de un contrato de concesión de obras.

4. Parámetros objetivos para identificar ofertas incursas en presunción de anormalidad

De conformidad con lo previsto en el **artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)** y lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se consideran criterios relevantes en la calidad de la ejecución del contrato, para analizar la posible inviabilidad de una proposición con valores desproporcionados, los que a continuación se detallan. **Se tendrá en cuenta, para determinar que una oferta es anormal, al conjunto de estos criterios, es decir, debe estar en baja en todos los criterios.**

Reducción de los plazos de entrega de proyecto y ejecución de las obras.

- Un licitador: se considerará temeraria la oferta que sea inferior al plazo en más de un 25%.
- Dos licitadores: se considerará temeraria la oferta que sea inferior en más de un 20% al plazo ofertado por el otro licitador.
- Tres o más licitadores: se considerará temeraria la oferta que sea inferior en más de un 10% a la media de los plazos ofertados.

Reducción del plazo de explotación.

- Un licitador: se considerará temeraria la oferta que sea inferior al plazo en más de un 25%.
- Dos licitadores: se considerará temeraria la oferta que sea inferior en más de un 20% al plazo ofertado por el otro licitador.
- Tres o más licitadores: se considerará temeraria la oferta que sea inferior en más de un 10% a la media de los plazos ofertados.

Reducción de la aportación municipal a la inversión.

- Un licitador: se considerará temeraria la oferta que sea inferior en más de un 25% a la aportación establecida en el pliego.
- Dos licitadores: se considerará temeraria la oferta que sea inferior en más de un 20% a la aportación ofertada por el otro licitador.
- Tres o más licitadores: se considerará temeraria la oferta que sea inferior en más de un 10% a la media aritmética de las aportaciones ofertadas.

Reducción de la aportación municipal a la explotación.

- Un licitador: se considerará temeraria la oferta que sea inferior en más de un 25% a la aportación establecida en el pliego.
- Dos licitadores: se considerará temeraria la oferta que sea inferior en más de un 20% a la aportación ofertada por el otro licitador.
- Tres o más licitadores: se considerará temeraria la oferta que sea inferior en más de un 10% a la media aritmética de las aportaciones ofertadas.



Conjunto de criterios sujetos a juicio de valor.

Conforme al artículo 149 LCSP, se considerará temeraria la oferta que supere en más de 10 unidades porcentuales la media de las puntuaciones obtenidas en dichos criterios.

En los supuestos anteriores, y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 149.4 LCSP, la Mesa de Contratación concederá al licitador afectado un plazo de cinco días naturales (prorrogable hasta diez) para justificar la viabilidad de su propuesta. Posteriormente, se emitirá un informe técnico sobre dichas justificaciones y el órgano de contratación resolverá motivadamente la admisión o exclusión de la oferta.

Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 149.5 LCSP: se rechazarán aquellas ofertas anormalmente bajas que no acrediten el cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, en particular las relacionadas con convenios colectivos, cargas sociales y obligaciones fiscales.

4. Criterios de Solvencia. Clasificación (art. 116 LCSP)

Solvencia en fase de construcción:

Debido a que la concesión de obras incluye la ejecución de las obras y la cuantía del valor estimado de dichas obras es de 7.588.104,8 €, es necesario estar en posesión de la correspondiente clasificación que acreditará la solvencia económica y técnica para la realización de las obras.

Atendiendo al valor estimado de la ejecución de las obras y en función del objeto de las mismas será requisito indispensable que el empresario disponga de la/s siguiente/s clasificación/es:

GRUPO	SUBGRUPO	CATEGORÍA
C	Todos	6

La presentación del certificado de clasificación administrativa irá acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias *que sirvieron de base para la obtención de la misma*.

Solvencia en fase de explotación:

- Solvencia económica y financiera

La **solvencia económica y financiera** del empresario deberá acreditarse, alternativamente, por uno de los medios siguientes:

a) **Volumen anual de negocios**: Acreditar una cifra anual de negocios en el ámbito de actividad a que se refiere el contrato, en el mejor ejercicio dentro de los TRES últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) por importe igual o superior al valor anual medio, prórrogas excluidas, del total del contrato, esto es, 2.037.695,81 € (40.753.916,10 euros/20 años).

La **acreditación de este requisito** se realizará como regla general mediante la aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro público



correspondiente. a)

b) **Patrimonio neto:** Disponer de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de presentar las cuentas anuales, equivalente al valor de la anualidad media del contrato, esto es, 2.037.695,81 € (40.753.916,10 euros/20 años).

La acreditación de este requisito se realizará mediante aportación de los Libros de inventarios y cuentas anuales depositados en el registro oficial correspondiente, o legalizados por el Registro Mercantil.

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el órgano de contratación podrá exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.

– **Solvencia técnica o profesional**

La solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes:

a) **Relación de los principales contratos** de características similares al que es objeto de la concesión, ejecutados por el licitador en los TRES últimos ejercicios, acompañadas de certificados o informes de buena ejecución de al menos UNA CONCESIÓN de complejo deportivo con piscina cubierta o similar.

Se entenderá por “contratos similares” aquellos que sean del mismo grupo y subgrupo de clasificación al que corresponda el contrato, o del grupo y subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a diferentes subgrupos, o cuyas prestaciones sean coincidentes al menos en un 50% a las que son objeto del contrato al que se concurre y su importe alcance también ese porcentaje, circunstancia esta que tendrá que acreditar el interesado. También se considerarán similares aquellos contratos cuyos tres primeros dígitos del CPV coincidan con los del contrato que se licita.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

b) **Indicación del personal técnico o unidades técnicas**, integradas o no en la empresa, encargados del control de calidad en la ejecución de los servicios objeto del contrato de que se trate.

Se considerarán solventes las empresas por este criterio cuando dispongan de, al menos, un **técnico de grado medio como director técnico de calidad**, en el cuadro de la propia empresa o en otra contratada por ésta para realizar de forma sistemática el control de calidad de su trabajo, o dispongan, una u otra, de un certificado de calidad expedido por organismos independientes



conforme a las normas europeas de certificación.

La inscripción en el **Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público** acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

5. Adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvencia adicionales (art. 76.3 LCSP)

Los licitadores deberán presentar una declaración en la que se contenga que los medios personales para hacer frente a este contrato cuentan con la titulación profesional y experiencia correspondiente a proyectos, obras y servicios de naturaleza análoga, entre los cuales se deberá contar con los detallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, entre ellos:

Fase	Puesto y nº de personas	Titulación	Antigüedad	Experiencia
Redacción Proyecto	Redactor del Proyecto (1)	Arquitecto, Ingeniero o titulación competente de acuerdo con la LOE en el caso de instalaciones deportiva	5 años	Una redacción de proyectos de obras de naturaleza análoga y de presupuesto de ejecución material de, al menos, el 80% del del contrato
Ejecución obras: Dirección Facultativa	Director de Obras (1)	Arquitecto, Ingeniero o titulación competente de acuerdo con la LOE en el caso de instalaciones deportivas	5 años	Una obra de de naturaleza análoga y de presupuesto de ejecución material de, al menos, el 80% del del contrato
	Director de Ejecución (1)	Arquitecto técnico, Ingeniero técnico o titulación competente de acuerdo con la LOE en el caso de instalaciones deportivas	5 años	Una obra de de naturaleza análoga y de presupuesto de ejecución material de, al menos, el 80% del del contrato
	Coordinador de la Seguridad y la salud	Arquitecto, Arquitecto técnico, Ingeniero o Ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades.	3 años	Una obra de de naturaleza análoga y de presupuesto de ejecución material de, al menos, el 80% del del contrato
Ejecución obras: Jefe de Construcción y Equipo de Obras	Jefe de Obras (1)	Arquitecto Superior	5 años	Una obra de de naturaleza análoga y de presupuesto de ejecución material de, al menos, el 80% del del contrato
	Ingeniero de Caminos (1)	Ingeniero de Caminos especialista en estructuras	5 años	Una obra de de naturaleza análoga y de presupuesto de



				ejecución material de, al menos, el 80% del del contrato
	Ingeniero Industrial	Ingeniero Industrial especialista en instalaciones	5 años	Una obra de de naturaleza análoga y de presupuesto de ejecución material de, al menos, el 80% del del contrato
	Arquitectos Técnicos (2)	Arquitectos Técnicos	5 años	Una obra de de naturaleza análoga y de presupuesto de ejecución material de, al menos, el 80% del del contrato
Explotación obras	Director del Centro Deportivo	titulación en Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	5 años	5 años en puestos equivalentes
	Coordinador del Centro Deportivo	titulación en Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	5 años	5 años en puestos equivalentes

6. Subrogación de personal

No corresponde.

7. Garantías

De conformidad con el artículo 107.4 de la LCSP, el concesionario deberá constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva equivalente al **5% del valor estimado de la inversión de obra** fijada en el Estudio de Viabilidad, tras las correcciones realizadas por el informe n.º 26006 de la ONE.

Esta garantía responderá, de acuerdo con el artículo 110 de la LCSP, de los siguientes conceptos:

- La obligación de formalizar el contrato en el plazo establecido.
- Las penalidades que puedan imponerse al contratista conforme a lo previsto en el pliego.
- La correcta ejecución de las prestaciones, incluidas las condiciones especiales de ejecución y las mejoras ofertadas.
- Los gastos ocasionados por demoras imputables al contratista, así como los daños y perjuicios derivados de la ejecución o incumplimiento del contrato.
- La incautación en caso de resolución contractual.
- Los vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantía.

La garantía definitiva podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas por el artículo 108 de la LCSP:

- En efectivo o valores de Deuda Pública, depositados en la Caja General de Depósitos o en los órganos equivalentes de la Comunidad Autónoma o Entidad Local.
- Mediante aval bancario o de sociedad de garantía recíproca.



- Mediante contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada.

Una vez finalizada la fase de ejecución de las obras y previo al inicio de la explotación, el concesionario deberá constituir una garantía definitiva específica para la fase de explotación, equivalente al **5% del valor estimado como rendimiento neto de tres anualidades**, según el Estudio de Viabilidad, tras las correcciones realizadas por el informe n.º 26006 de la ONE.

En el momento en que se apruebe la recepción de las obras y se constituya la nueva garantía de explotación, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía vinculada a la fase de construcción, siempre que no existan responsabilidades pendientes. La devolución solo tendrá lugar una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas satisfactoriamente todas las obligaciones contractuales.

De acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, la garantía deberá ser reajustada en caso de modificación contractual y repuesta por el contratista en un plazo máximo de quince días cuando sea objeto de ejecución por aplicación de penalidades o indemnizaciones.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá realizarse mediante medios electrónicos.

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Responsable del contrato (art. 62 LCSP)

En el apartado tercero del artículo 62 “Responsable del Contrato” se indica: *“En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general, para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra”.*

Es por ello, que el órgano de contratación del Ayuntamiento de Camas designará, en el acuerdo de adjudicación, un responsable del contrato cuya misión principal, además de la supervisión ordinaria que pueda existir conforme al artículo 62.1, será obtener y verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, con especial énfasis en la calidad de la prestación del servicio o de la obra.

2. Condiciones de Especiales de ejecución (art. 116 y 145.6 LCSP)

Sin perjuicio del preceptivo cumplimiento de la normativa social y medioambiental, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

Tipo especial: Consideraciones de tipo social.

Descripción:

- El concesionario queda obligado a la contratación de al menos un 10% de la plantilla de personal adscrito a la ejecución del contrato entre desempleados de larga duración, mujeres y/o jóvenes.
- La obra pública objeto de la concesión, así como la explotación, incluidas, en su caso, las zonas complementarias de explotación comercial, observará las disposiciones normativas en materia de eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad,



de modo que se asegure su uso en condiciones de comodidad y seguridad por parte de las personas con problemas de movilidad o comunicación.

- El concesionario deberá haber aprobado, mantener actualizado y efectuar las labores de implementación necesarias, un plan de igualdad entre hombres y mujeres conforme a la normativa que resulte de aplicación

3. Subcontratación y cesión (art. 73.3 LCSP)

Se permite la cesión del contrato, con los límites y requisitos del artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Se permite la subcontratación.

En caso afirmativo, el contratista comunicará por escrito:

- Parte de la prestación que se pretende subcontratar, indicando su importe.
- Identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

4. Pago del precio (art. 198 LCSP)

- Las aportaciones públicas destinadas a la construcción de la Piscina Cubierta Municipal (como máximo un total 2.500.000 €, en función de la oferta del adjudicatario) se realizarán mediante certificaciones de obra, con el Ayuntamiento abonando su parte proporcional conforme avance la ejecución de las mismas. Este mecanismo garantiza la correcta financiación de la infraestructura sin comprometer la estabilidad financiera del consistorio.
- Las aportaciones públicas destinadas a la explotación (un máximo total de 250.000 euros anuales, en función de la baja ofertada por el adjudicatario) se realizarán desde el inicio de la explotación del centro deportivo (una vez finalizadas las obras) hasta el último año del contrato. Esta aportación se estructurará mediante pagos fijos anuales, lo que permitirá al concesionario contar con un flujo financiero predecible y estable, asegurando la correcta prestación del servicio y facilitando su sostenibilidad a largo plazo.

5. Modificaciones (art. 204 y 205 LCSP)

No se prevé modificación alguna.

No obstante, el Ayuntamiento de Camas podrá modificar las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios únicamente por razones de interés público y si concurren las circunstancias previstas en el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

6. Penalidades específicas (art. 192 LCSP)

A los efectos del segundo párrafo del artículo 193.3, se hace constar que se han introducido penalidades en el PCAP adicionales a las previstas en la Ley. Dichas penalidades se justifican por la necesidad de contar con instrumentos ágiles y eficaces que eviten incumplimientos de las obligaciones previstas en los pliegos. Las penalidades introducidas constituyen una reacción contra el incumplimiento contractual por lo que se consideran un instrumento idóneo para alentar el cumplimiento del contrato en los términos inicialmente previstos.



Adicionalmente, en un contrato de larga duración como este, es preciso contar con mecanismos de cumplimiento ágiles que permitan su implementación a lo largo de toda la vida de la concesión y mantener los estándares de calidad pretendidos. En este marco, se contemplan penalidades distintas para la fase de construcción y la fase de explotación. Las penalidades atienden a los aspectos derivados del objeto del contrato cuya relevancia les hace merecedores de una garantía de cumplimiento adicional. Asimismo, se ha establecido una graduación de las sanciones y un importe de cada una de ellas atendiendo a la relevancia que el incumplimiento de las obligaciones implica en el contrato. Por último, las penalidades contemplan todos los aspectos que sobre las mismas requiere la LCSP.

Véase el detalle de los incumplimientos contractuales y del régimen de penalizaciones en el PCAP.

4. VALORACIÓN SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL CONTRATO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (DA3ª LCSP)

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modifica la Disposición Adicional Tercera de la LCSP exigiendo la valoración sobre las repercusiones de cada nuevo contrato en el cumplimiento por la Entidad Local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se entiende por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural

Consultado el expediente 461/2026 relativo a las Obligaciones de Suministro de Información del Cuarto Trimestre del año 2025, la estabilidad presupuestaria ofrece un saldo positivo de **5.567.932,41 €**.

Los gastos asociados al contrato son ayudas públicas a la fase de construcción y a la fase de explotación. Dichos gastos alcanzarían como máximo la cantidad de 7.500.000 €, IVA incluido, en un total de 22 años. El primer año es donde el gasto afectaría más a la estabilidad presupuestaria, dado que habrá que desembolsar la totalidad de 2.500.00 € de ayuda a la construcción.

Dicho gasto ha sido contemplado en el presupuesto vigente por lo que se puede garantizar la estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta también las medidas adoptadas en el Plan Económico-Financiero recientemente aprobado por este Ayuntamiento

B) SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:

Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

Es evidente que los gastos derivados de la ayuda a la explotación afectará a la sostenibilidad financiera



del Ayuntamiento, dado que anualmente y durante 20 años, el Ayuntamiento tendrá que soportar los gastos de 250.000 € como máximo al año.

En el Plan Económico – Financiero recientemente aprobado se habrá contemplado las medidas necesarias para cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la regla del gasto y de deuda pública.

5. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN / UNIDAD TÉCNICA

1. Presidente/a:

Titular: Encarnación Coveñas Peña, Secretaria General.

Suplente: José Luis Conejero Domínguez, Inspector de Tributos

2. Vocal Servicios Jurídicos:

Titular: Ricardo Bernal Ortega, Sr. Vicesecretario.

Suplente: Luíís Fernández Martínez, Jefe de Asesoría Jurídica

3. Vocal Interventor:

Titular: Daniel Alcalde López, Interventor General

Suplente: Lidia Castaño Juan, Técnico Intervención

4. Vocal:

Titular: Ana Isabel Díez Martín, Jefa Servicios Técnicos

Suplente: José María Varo Aguilera, Ingeniero Técnico Municipal

5. Vocal

Titular: Guadalupe Prieto Blanco, Jefa Servicios de Planeamiento y Urbanismo

Suplente: Pablo Cuellar Álvarez, Arquitecto Municipal

6. Secretario/a de la Mesa:

Titular: Gema Ramayo Gamero, Jefa Negociado Contratación

Suplente: Palmira de las Mercedes Limia Luna, Administrativo Contratación



6. DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

Los firmantes de esta memoria declaramos expresamente que no nos encontramos en ninguna situación susceptible de generar conflicto de intereses en relación con el contrato para el que he redactado la misma y que informaré sin dilación al órgano de contratación de cualquier situación que constituya o pueda dar lugar a un conflicto de intereses; conocemos que un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por razones de intereses económicos, afinidades políticas o territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro interés compartido, que pudiera llegar a comprometer mi imparcialidad en el procedimiento de contratación en cuestión.

7. RÉGIMEN TARIFARIO

La retribución por la utilización de la obra será abonada mediante precio a abonar por los usuarios. El concesionario se retribuirá igualmente con los ingresos procedentes de la explotación de la zona comercial vinculada a la concesión, en caso de existir ésta.

Las tarifas que, en su caso, abonen los usuarios serán fijadas por el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación. Estas tarifas tendrán el carácter de máximas, pudiendo el concesionario aplicar tarifas inferiores cuando así lo estime conveniente. En el supuesto de existir obras vinculadas o accesorias a la principal que puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal.

Las tarifas que se percibirán directamente de los usuarios serán las siguientes, y tendrán carácter de tope máximo:

TARIFAS MÁXIMA IVA NO INCLUIDO			
ABONOS			
	MODALIDAD		PRECIO
	Tarifa Individual		41,32 €
	Tarifa joven (Menores de 18años)		33,06 €
	Tarifa Mayores de 65 años		33,06 €
	Tarifa Familiar		70,25 €
	Tarifa matinal		28,93 €
ACTIVIDADES ACUÁTICAS			
	DÍAS		NO ABONADOS
	1 d/s		24,79 €
	2 d/s		28,93 €
	3 d/s		33,06 €



CURSOS NATACIÓN			
	DÍAS	ABONADOS	NO ABONADOS
	1 d/s	4,13 €	24,79 €
	2 d/s	8,26 €	28,93 €
	3 d/s	12,40 €	33,06 €
ACTIVIDADES DIRIGIDAS			
	DÍAS	ABONADOS	NO ABONADOS
	1 d/s		30,00€
	2 d/s		35,00€
	3 d/s		33,06 €
CROSSTRAINIG			
	DÍAS	ABONADOS	NO ABONADOS
	1 d/s	- €	28,93 €
	2 d/s	4,13 €	37,19 €
	3 d/s	8,26 €	45,45 €
	4 d/s	12,40 €	49,59 €
	7 d/s	16,53 €	53,72 €
LUDOTECA			
	DÍAS	ABONADOS	NO ABONADOS
	1 d/s	- €	28,93 €
	2 d/s	- €	33,06 €
	3 d/s	4,13 €	37,19 €
	4 d/s	8,26 €	41,32 €
	5 d/s	12,40 €	45,45 €
	6 d/s	16,53 €	49,59 €
ALQUILERES			
	MODALIDAD	ABONADOS	NO ABONADOS
Pista de pádel	Sin Luz	13,22 €	16,53 €
	Con Luz	16,53 €	19,83 €



Calle de piscina		24,79 €	33,06 €
Sala polivalente		24,79 €	33,06 €
Cafetería	Alquiler mensual		826.45 €
ENTRADAS PUNTALES			
		INDIVIDUAL	BONO 10 ACCESOS
	Sala Fitnees	8,26 €	66,12 €
	Crosstraining	6.61 €	57,85 €
	Nado libre	4,13 €	33,06 €
OTROS			
		ABONADO	NO ABONADO
Escuela de pádel	1 día/semana	20,66 €	28,93 €
	2 días/semana	37,19 €	49,59 €
Campus semanal	5 días/semana	41,32 €	53,72 €
MATRÍCULAS			
Matrícula abonado			12,40 €
Matrícula cursos			16,53 €

Las tarifas, conforme a la STS 856/2020, de 23 de junio, tendrán naturaleza de precio privado y no de prestación patrimonial de carácter público, al no existir coactividad.

En todo caso el riesgo operacional le corresponderá al contratista. No se garantiza a la concesionaria unos ingresos mínimos que sean iguales o superiores a las inversiones y costes que debe asumir en relación con la ejecución del contrato. La adjudicataria deberá asumir el riesgo derivado de:

- La exposición a las incertidumbres del mercado
- La competencia de otros operadores
- Los desajustes entre la oferta y la demanda de los servicios
- La insolvencia de los usuarios por los servicios prestados
- La responsabilidad por los perjuicios causados

No obstante a lo anterior el Ayuntamiento de Camas otorgará al concesionario las aportaciones establecidas en la cláusula cuarta de este Pliego, a fin de garantizar la viabilidad económica de la explotación de las obras y no podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato, sin perjuicio del reequilibrio previsto en el PCAP.

